

司法机关

一、司法机关的性质

(1) 执行法律的机关——广义的执行权

将抽象的法律适用于具体案件

(2) 前提条件:纠纷解决 与行政机关区别的关键所在

国际宪法学界:司法机关仅指法院

中国的司法机关:包括法院 检察院 甚至是公安机关——“公检法”机关

国际法学界、法律实务上之通说-司法机关:解决纠纷的裁判机关

司法权的本质:解决纠纷的裁判权

二、司法权的特征

立宪主义

中立 消极 被动 (程序上的“不告不理”)

法官是“裁判”(Judge),而不是“官员”

三、司法权(司法机关)的职能

(1) 裁判纠纷

所有纠纷应该都到法院去解决

“法官不得因为法律没有作出规定而拒绝作出判决”——宪法上的原则

(2) 非讼案件

实定法有疏漏时要法官造法

遗嘱登记 婚姻登记 不动产登记 土地买卖登记 体现司法权受社会信任

四、司法独立原则

(1) 意义:司法权运作的宪法性原则

法治国家普遍承认、并奉行的基本准则

法治国家最基本的、最起码的价值内涵与制度装置

(2) 双重涵义:

每级影响,专政机关“刀把子”

Commented [1]: 官员:现代官僚体系的构成要素,科层制,职位制

法官不是科层制,是独立的

Commented [2]: 指不含有纠纷,无需进行诉讼的法律事务;或者虽已形成纠纷,但不向法院诉讼,仅仅在当事人之间,通过调解或仲裁予以解决的事务

1. 法院独立

法院独立行使审判权，不受行政机关、立法机关、以及其他法院的干预

上下级法院之间不是领导与被领导的关系，上级法院无权命令下级法院

不同的审级关系 监督关系

法院审理案件时必须完全独立，不受任何机关的干预

中国的审判权独立：审判机关独立行使审判权，不受行政机关、社会团体以及个人的干

预

不排除人大对法院的监督

再审可以向人大申请

与国际上流行的法院独立概念不符

改革后：

人大对法院的监督：政治监督（针对法官的违法、犯罪，违法职业规范的行为），不能

介入具体的法律判断

2. 法官独立

法官在审理案件时不受各种因素、任何机关、任何组织、任何人的影响，只服从宪法和法

律，依据法律和良心的作出判决

制度前提：独任制审判（一个案件一个法官）

中国：不承认法官独立

合议制为原则

——合议制审判

审判委员会制度

一些重大案件由审判委员会进

简明的民事、行政诉讼

也会用独任制

(3) 司法独立的保障

行讨论，不推翻法官判决

1. 宏观方面：宪政分权制度

立宪主义分权制度

美国议会不能解释法律，法律的
解释归于法官，中国人大

2. 法官任用制度：

1) 严格的从业资格，形成从业人员的高度职业化，职业化排除外来干扰能力

英美法系

大陆法系（以日本为代表）法官从业资格

司法资格考试通过后+法官培训三年

法官、律师、检察官

先当十年律师，经过筛选才能当法官

筛选职业精英，以职业化排除外来干扰

Commented [3]: 思考：合议制在当下中国的合理性

合议制度是指由 3 人以上审判员或 3 人以上审判员和人民陪审员组成合议庭审判案件的制度，又称合议制，它是与一个审判员独任审判相对而言的。合议庭组成人员必须是单数，一般为 3 人，实行少数服从多数的原则，可以保留少数人的意见，但须记入笔录

全世界只有美、日、中的最高法院制定

抽象的规则，美、日可以制定庭审规则（程序性的规定）

但中国法院有实质的立法权（司法解释）

中国三大立法机关：人大、国务院、最高法
特有的权力分工理念

西方国家：只负责解决纠纷（保障司法独立）

2) 法官任用程序

法官不能选举：民主程序的局限性 难以选拔专业人才

法官由行政首脑或国家元首任命、议会批准

前置程序：司法职业团体的推荐

中国：人大决定 检察长提名，人大认定

3. 法官的职位保障

1) 法官任职终生：非因重大过失（犯罪、受贿、渎职、违法职业规范）不得被解职、

调职

职业伦理要求很高

2) 法官高薪制

不受行政机关的制约（法院财政独立）

任何情况下不得削减法官工资

五、中国的司法机关

(1) 人民法院：

1. 性质：审判机关

2. 任务：解决纠纷（《法官法》）

3. 组织机构：合议制为原则、独任制为例外

4. 内部分为：民事、行政、刑事审判庭、经济、知识产权

行政诉讼集中受理
避免政府干预

5. 审级：四级两审制

最高人民法院，高级人民法院，中级人民法院，基层人民法院

上下审级之间是监督关系

6. 专门法院：军事、海事、森林、铁路 已无

7. 审判原则：公开原则，两审终审原则，合议原则，辩论原则

监督权交给监督机关

(2) 人民检察院

1. 性质: 检察机关 法律监督机关 司法机关
2. 组织机构: 四级 上下级之间为领导关系
3. 职权:

1) 公诉权 (以国家的名义的追诉犯罪) 国家的律师

2) 法律监督权 (诉讼活动) 提起公诉(刑事) 还有公益诉讼 → 比如行政机关某个行为损害公共利益 提起行政公益诉讼

3) 抗诉权 弱化

法院与民事行政诉讼进行监督 看有没有违反程序
法院与检察院是监督关系
检察院上级领导关系
类似行政机关

中国有检察院-苏联没有 (政法理论)
公检法系统相互协助打击犯罪
很多国家没有检察院 检察官属于
行政机关下的司法部
立宪主义宪法中司法机关只有法院, 不是
专政工具而是解决纠纷

行政机关 最活跃, 与普通人生活关系最密切

一、性质

执行机关 执行法律 → 议会制定

制定一些细则去落实

与议会的性质相对应, 议会属于决策机关、国家意志形成机关

司法机关也执法但只限解决纠纷
行政机关执法范围更全面

二、功能

对国家、社会公共事务进行管理-公共利益的代言人

政府唯一目的就是维护公共利益

三、职能

行政的英语表述: Administration (管理) Executive (执行)

行政的职能: 事务的管理与决策的执行

公共行政: 对国家、社会公共事务的管理和执行

VS 家政

公共事务: 如环保、教育、公共卫生、社会治安等等——公共利益

范围不是一成不变
会不断扩大

四、行政权的特征

(1) 行政权与司法权的共同点: 执行权

(2) 区别:

行政权: 积极的 面向将来的 创造性的塑造社会

司法权: 消极的 面向过去的 发现活动

中立 不偏不倚 (非政治中立)

五、行政权的扩张

按理任何抓人都要法院批准, 但人实在太多, 现在行政机关也不拘留

(1) 背景: 自由国家向社会国家的过渡

(2) 内容: 行政机关获得了 立法权和一定的司法权

(3) 行政立法权原因: ① 立法的专业性 ② 立法机关的速度赶不上现实的需要

西方: 委任立法制度 三权分立动摇

六、行政机关的组织形式

(1) 委员会制 (合议制)

1. 构成: 无最高决策者 (领导)

成员地位平等 多数决主义

2. 特征: 典型的民主制 可以杜绝政府的专横

缺乏灵敏性、效率不高、责任不明显

代表: 瑞士

联邦制国家 政治中立国 民主传统 (人民不习惯有最高领导)

罕见的政府组成形式

行政首脑制 (总统制)

1. 构成: 行政独任制

职权集中于首长一人

政府成员由首长任免、对首长负责

2. 特征: 效率高、但容易造成专横

科层制

加强议会的弹劾权

中国：形式上也是行政首脑制 但实质上有所不同 合议

(3) 责任内阁制（议会制政府）

最为普遍的政府组成形式

是对委员会制和首长负责制的折衷

1. 构成：政府由国会中得票最多的多数党组成

政府首脑为该党领袖

国家元首虚位制

2. 特征：政府首脑具有最终决策权 但议会对政府的制约强大

倒阁权（不信任权） 解散政府的权力

连带责任：集体行为遭到议会不信任，集体辞职

个人责任：个人遭议会不信任，个人辞职

七、中国的行政机关

(1) 中央人民政府——国务院

1. 性质：中国的最高行政机关

2. 组织形式：总理负责制

3. 职权：全国范围内的行政事务管理权

立法权：制定行政法规

(2) 地方各级人民政府

1. 性质：地方各级人民代表大会的执行机关

2. 级别：省（自治区、直辖市、特别行政区）

市（自治州）

县（自治县、区、市）

乡、镇

3. 职权：

在本地行政区划内管理行政事务^{难以界定}的权力

立法权——制定行政规章（省级人民政府、^{设（地级市）}社区的市政府）
人大授权立法 + 宪法直接配置
《立法法》规定各部要可以制定行政规章
一些专属事项不能委托
规章冲突时国务院裁决

